

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3128/2530

พนักงานอัยการ ประจำศาล จังหวัด
ทุ่งสง

โจทก์ร่วม

นายแพทย์ สาธิต ไข่ ประเสริฐ

นาย วิโรจน์ นาควรรณ

โจทก์

โจทก์

โจทก์

จำเลย

ป.อ. มาตรา 288, มาตรา 80, มาตรา 295

จำเลยไม่พอใจโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลที่ใช้ให้บุตรจำเลยทำงานในหน้าที่คนงานเป็นเหตุให้บุตรจำเลยลาออกจากงาน วันเกิดเหตุจำเลยมาหาโจทก์ร่วมแสดงอาการไม่พอใจโดยพูดจาต่อว่าโจทก์ร่วม ภริยาจำเลยได้พาจำเลยกลับไป ต่อมาจำเลยกลับมาหาโจทก์ร่วมอีกแล้วใช้เหล็กมีคมปลายแหลมแทงโจทก์ร่วมแต่ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจำเลยตั้งใจแทงโจทก์ร่วมที่ใดอันเป็นอวัยวะสำคัญ เพียงแต่ปรากฏบาดแผลที่ปลายแขนซ้ายลึกประมาณ 2 นิ้ว รักษาเพียง 14 วันก็หาย ดังนี้ยังไม่พอฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วม จำเลยคงมีความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295 เท่านั้น.

โจทก์ฟ้องว่า เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2527 เวลากลางคืนหลังเที่ยง จำเลยใช้เหล็กสามเหลี่ยมปลายแหลมมีคมทั้งสามด้านเป็นอาวุธแทงประทุษร้ายนายแพทย์

สาริต ไม้ประเสริฐ ผู้เสียหาย(โจทก์ร่วม) โดยเจตนาฆ่าแต่ผู้เสียหายปกป้องและมีผู้
เข้าช่วยเหลือ จึงเป็นเหตุให้ผู้เสียหายได้รับบาดเจ็บที่บริเวณท่อนแขน ขอให้ลงโทษ
ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 288, 80

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 288, 80 ให้จำคุก 10 ปี ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 6 ปี 8 เดือน

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 295 ให้จำคุก 1 ปี 6 เดือน ปรับ 3,000 บาท ลดโทษให้หนึ่งในสาม คงจำคุก 1
ปี ปรับ 2,000 บาท โทษจำคุกให้รอไว้ภายในกำหนด 1 ปี ไม่ชำระราคาปรับให้กักขัง
แทน

โจทก์และโจทก์ร่วมฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า จำเลยเพียงแต่มีเรื่องไม่พอใจโจทก์ร่วมซึ่งเป็นผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลอำเภอทุ่งใหญ่ที่โจทก์ร่วมใช้ให้บุตรจำเลยซึ่งเข้ามาทำงานที่โรงพยาบาล
ทำงานในหน้าที่คนงานทำให้บุตรจำเลยลาออกจากงานไม่มีเรื่องอื่นอันเป็นสาเหตุร้าย
แรงที่จำเลยจะฆ่าโจทก์ร่วม วันเวลาเกิดเหตุจำเลยได้มาที่คลินิกของโจทก์ร่วม
แสดงอาการไม่พอใจโดยพูดจาท่อว่าโจทก์ร่วมทำนองว่าโจทก์ร่วมบีบบังคับทำให้บุตร
จำเลยลาออกจากงานเพื่อจะเอาผู้อื่นมาทำงานแทนก่อน แล้วภริยาจำเลยเข้ามาพา
จำเลยออกไป ต่อมาจำเลยจึงได้มาที่คลินิกของโจทก์ร่วมอีกแล้วใช้เหล็กมีคมปลาย
แหลมแทงโจทก์ร่วม แม้อาวุธที่จำเลยใช้แทงทำร้ายโจทก์ร่วม อาจทำอันตรายแก่
กายสาหัสถึงแก่ชีวิตได้แต่ก็ไม่ปรากฏแน่ชัดว่าจำเลยตั้งใจแทงโจทก์ร่วมที่ใดอันเป็น

อวัยวะส่วนสำคัญที่อาจทำให้ถึงแก่ความตายได้ เมื่อจำเลยจะแต่งทำร้ายโจทก์ร่วม
อีกก็มีผู้อื่นเข้ามาห้ามพฤติการณ์เพียงเท่าที่โจทก์และโจทก์ร่วมนำสืบมายังไม่พอให้
รับฟังว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าโจทก์ร่วมอันจะเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าผู้อื่น โจทก์
ร่วมถูกทำร้ายมีบาดแผลที่แขน รักษาเพียง 14 วันก็หาย ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษา
ลงโทษจำเลยในความผิดฐานทำร้ายร่างกายตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 295
จึงชอบแล้ว ศาลฎีกาเห็นพ้องด้วยฎีกาของโจทก์และโจทก์ร่วมฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน.

(ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์-สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-จ่านง นิยมวิภาต)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ